泰睿法律事務所

華都更 | 10月主題分享

傳承之前，先保護自己

贈與與繼承的選擇

講師 | 陳品攸　律師
15 年執業律師 · 家族信託顧問規劃師
泰睿法律事務所

2026年10月27日

講者介紹



陳品攸　律師

泰睿法律事務所　|　15 年執業律師 · 家族信託顧問規劃師

經歷

- 美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）法學碩士 LL.M.
- 台北律師公會商事法委員會會員

專業領域

- 深耕商業法律多年，協助企業主處理公司設立、股權規劃與各式合約審閱
- 為個人或家族規劃資產、稅務、信託與意定監護，安排財富傳承
- 協助大型家族辦公室進行私募基金、跨境信託架構之設立與監管合規
- 女性關係、事業與資產規劃之權利保護
- 承辦民刑事及家事訴訟

案例分享

阿姨

77 歲，五位兒女

名下有房子跟現金

兩棟房子

已決定給兩個女兒

寫進遺囑

現金

現階段無法決定要給誰、怎麼分

沒有寫進遺囑

阿姨的立場 | 手邊的現金，是我的保障

女兒的立場 | 怕沒有足夠的現金繳遺產稅

同一筆現金，長輩要它當保障，孩子要它繳稅

三個主題

留給長輩

要留多少、怎麼留

給孩子

選擇贈與還是繼承

預留稅源

遺產稅怎麼準備

長輩要留多少

留給長輩：要留多少、怎麼留

每月固定花費	生活費（算進每年 2～3% 通膨）、醫療、看護或安養機構費用
扣除每月固定收入	退休金、房租
乘以存活年數	參考簡易生命表，建議再多抓幾年

＝ 長輩應保留的金額

114 年簡易生命表｜平均餘命

年齡	平均餘命
60 歲	24.89 年
70 歲	17.03 年
80 歲	10.16 年

女性平均壽命比男性多將近 7 歲

試算｜70 歲

每月 5 萬 − 退休金 2 萬 ＝ 每月缺口 3 萬

3 萬 × 12 個月 × 20 年（算到 90 歲）＝ **720 萬**

長輩希望住到最後的房子，以不過戶為優先考量

怎麼留：安養信託

留給長輩：要留多少、怎麼留



兩個好處

- 依照信託契約運用，不會被擅自領走或挪用
- 即使長輩失智也不影響，銀行依然會按當初的約定將把錢用在長輩身上

怎麼開始

1. 決定信託金額（依前面的試算）
2. 約定給付方式：每月多少、哪些實支實付
3. 找一位信託監察人
4. 跟銀行簽信託契約

安養信託：可以放的財產

留給長輩：要留多少、怎麼留

現金

- 每月撥生活費
- 醫療、看護、安養機構費用實支實付

房子

- 約定長輩繼續住
- 或出租，租金收進信託，再按月付給長輩

股票

- 由銀行保管，股利進信託專戶，付生活費和醫療費
- 可以約定專戶現金不足時，賣出部分股票
- 表決權由銀行行使，可約定依長輩的指示行使

怎麼留：意定監護

留給長輩：要留多少、怎麼留

未簽意定監護契約

- 家人向法院聲請監護宣告
- 由法院從配偶、親屬裡選監護人，不一定是長輩屬意的人
- 監護人賣房子、出租長輩住的房子，要先經過法院許可

有意定監護契約

- 由長輩指定的人當監護人
- 可以約定處分房子不用法院許可
- 可以約定報酬
- 可以找一位以上分工，例如照顧生活、管理財產

怎麼做

長輩意思清楚時簽約 → 經公證人公證才成立 → 法院宣告監護時生效

生效以前，長輩隨時可以撤回

怎麼留：預立醫療決定

留給長輩：要留多少、怎麼留

適用的情況

- 末期病人
- 不可逆轉的昏迷
- 永久植物人
- 極重度失智

決定什麼

- 是否接受維持生命治療
- 是否接受插管餵食

怎麼做

- 先到醫院做預立醫療照護諮商
- 簽好後經公證，或兩位見證人在場
- 可以指定醫療委任代理人，長輩無法表達時，代為表達醫療意願

完整安排長輩的生活

財產管理	安養信託
生活照顧	意定監護
醫療決定	預立醫療決定

怎麼留：附負擔的贈與

留給長輩：要留多少、怎麼留

可以約定的負擔

- 每個月給長輩生活費
- 負責照顧長輩、陪長輩看病
- 房子讓長輩住到過世為止

孩子未履行

- 請孩子履行
- 或撤銷贈與，把房子要回來

保全措施

- 過戶時請孩子簽同意書
- 到地政事務所辦預告登記
- 保全將來撤銷贈與、要回房子的權利

適用：生前把房子給孩子，同時保障長輩的生活

留到繼承：遺囑

給孩子：贈與還是繼承

- 過世以後才生效，生前隨時可以撤回、重寫
- 遺囑寫好要分配的房子，長輩後來賣掉，該部分視為撤回；前後兩份遺囑牴觸，以後面那份為準
- 不用一次寫完，想清楚的先寫，像阿姨就只寫了房子

	自書遺囑	代筆遺囑	公證遺囑
怎麼做	全文親手寫、寫年月日、親自簽名	長輩口述，一位見證人筆記、宣讀、講解	在公證人面前口述，由公證人作成
見證人	不用	三人以上	兩人以上
要注意	電腦打字無效；預期有爭議時，真偽容易受質疑	繼承人、繼承人的配偶或直系血親不能當見證人	要付公證費；公證人承接意願低

法律規定的遺囑有五種，另外兩種是密封遺囑、口授遺囑

贈與與繼承：四個比較

給孩子：贈與還是繼承

	繼承	生前贈與
財產移轉時點	過世以後才移轉	過戶即移轉，由孩子處分
能否變更	生前隨時可以改	原則不能取回；除非孩子未履行負擔、故意侵害長輩、不扶養長輩，才能撤銷 後兩種要在知道事實後一年內
稅務負擔	遺產稅：免稅額 1,333 萬，再扣配偶、子女扣除額，稅率從 10% 起	贈與稅：每位贈與人每年免稅 244 萬，稅率從 10% 起
特留分	遺囑分配受特留分限制：子女是應繼分的一半	原則不受限制 因結婚、分居、營業給的，分遺產時要算回來（歸扣），除非贈與的時候明示不必算回

房子算遺產稅、贈與稅，都用公告土地現值和房屋評定現值，通常比市價低

稅的試算：5,000 萬的兩棟房子

給孩子：贈與還是繼承

假設：媽媽名下兩棟房子，公告現值合計 5,000 萬；先生已過世，兩個成年孩子

留到繼承｜遺產稅

5,000 萬 − 免稅額 1,333 萬 − 喪葬費 138 萬
− 子女扣除額 56 萬 × 2 = 遺產淨額 3,417 萬
3,417 萬 × 10%

約 341.7 萬

生前一次贈與｜贈與稅

5,000 萬 − 免稅額 244 萬 = 贈與淨額 4,756 萬
2,811 萬 × 10% + 1,945 萬 × 15%
另外還要繳土地增值稅、契稅 6%

約 572.9 萬

- 過世前兩年內贈與配偶、子女等家人的財產，算回遺產課遺產稅（擬制遺產）
- 115 年 9 月修法後，擬制遺產算出來的遺產稅，由收到財產的人負擔

怎麼選：適合生前贈與，還是留到繼承

給孩子：贈與還是繼承

適合生前贈與

- 長輩用不到的現金：每人每年 244 萬免稅，分年給；孩子結婚時父母各可再給 100 萬
- 父母兩人每年 488 萬，十年 4,880 萬；過世前兩年內給的仍算回遺產，建議早點開始
- 會增值的資產，例如股票：增值發生在孩子名下
- 家族事業交棒：未上市櫃股份用公司資產淨值計算，可分年給

適合留到繼承

- 持有很久的房子：繼承免土地增值稅，房地合一稅的持有期間可以和爸媽合併計算
- 長輩還要用的財產：住的房子、生活費
- 孩子尚無能力管理財產：用遺囑信託，分期給孩子
- 尚未決定分配對象：留在長輩名下用遺囑安排，隨時可以改

遺產稅怎麼繳

預留稅源：遺產稅怎麼準備

過世	申報遺產稅	繳清遺產稅	拿繳清證明	辦繼承
	過世後 6 個月內	核定後 2 個月內 可再延 2 個月	遺產稅繳清證明書	繼承登記、領存款

未繳清遺產稅，無法辦理繼承登記及存款繼承

誰來繳

- 遺產稅用全部遺產計算
- 由全體繼承人一起負擔，從遺產裡繳

用存款繳稅（115 年修法）

- 繼承人過半數、且應繼分合計過半數同意
- 或應繼分合計超過三分之二同意
- 就可以向國稅局申請，直接用遺產裡的存款繳

預留稅源：存款不夠繳時

預留稅源：遺產稅怎麼準備

	做法	怎麼運作	要注意
生前	保險	身故保險金給指定受益人，不算遺產，孩子直接領現金繳稅	高齡、生病、一次繳清、借錢投保，可能被算回遺產
	信託	信託財產在長輩生前提供照顧，長輩過世後由銀行先用信託的錢繳遺產稅	信託財產仍算遺產，但繳稅現金已先準備好
	分年贈與現金	每年在免稅額內給孩子，存起來作為稅源	過世前兩年內給的，會算回遺產
	以房養老	長輩繼續住，每月領生活費，原本的存款留作稅源	過世後借款要先還清
身後	分期繳納	最多 18 期，要加計利息	有一期沒繳，剩下的要一次繳清
	實物抵繳	用遺產裡的房子、土地抵稅	用公告現值計算，通常比市價低

阿姨的情況怎麼適用

預留稅源：遺產稅怎麼準備

✕	**保險**	77 歲，能保的商品少、保費高；高齡投保，保險金可能被算回遺產
✕	**分年贈與現金**	現金須現在移轉給孩子
✕	**以房養老**	兩棟房子已經決定要給哪兩個孩子
✓	**信託**	不用現在把錢交給孩子，生前資金仍用於阿姨，遺產稅也有現金可繳

阿姨可以這樣安排

房子	遺囑寫好要給哪兩個孩子
現金	拿出一部分放進信託，生前照顧阿姨
稅	信託約定身後先繳遺產稅

傳承之前，先保護自己

結論

先算長輩要留多少 → 再選贈與還是繼承 → 預留繳遺產稅的現金

開始規劃前，先準備三項數字

1　不動產

- 公告土地現值：內政部網站可查
- 房屋評定現值：房屋稅單上有

2　其他財產

- 存款、股票等金額

3　家庭成員

- 配偶是不是還在
- 有幾個孩子

有了這三項，就能先估算將來的遺產稅，再依家裡的狀況討論怎麼安排

財富傳承健檢

- 拿出手機掃 QR code，大約五分鐘填完
- 一邊填答，一邊獲得財富傳承小知識
- 填完留下聯絡資料，可以看到你的財富傳承規劃需求
- 加入 LINE 官方帳號傳「航海圖」，領取今天的簡報

也歡迎分享給親朋好友

追蹤有備而富

Instagram
@wealthyuna

Facebook
Yuna律師 | 有備而富